刑法13 筆記：共同正犯基礎

> 來源：刑法13 課程字幕 01:01:00 ~ 01:40:00

🕮 法條原文速查

> **§28**（共同正犯）
> 二人以上共同**實行**犯罪之行為者，皆為正犯。

> **§13**（故意）
> I：行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為**故意**（直接故意）。
> II：行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論（**間接故意**）。

> **§349**（贓物罪）
> I：收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
> →「故」買之「故」非限定直接故意（實務見解：湊字數）

釋字/實務見解速查

> 本筆記涉及實務上對共同正犯的一般認定原則，無特定大法官解釋。

一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「甲一人著手，乙尚未行動，乙是否已著手？」	**是**（多數說：一人著手全體著手＝交互歸責）
「共同正犯的犯意聯絡可否僅以默示為之？」	**可以**（但單純沉默不算）
「直接故意與間接故意之人可否成立共同正犯？」	**可以**（實務肯定）
「甲乙巧合同時偷同一店鋪，成立共同正犯？」	**不成立**（平行正犯/同時犯，無犯意聯絡）
「交互歸責是否及於科刑？」	**否**，交互歸責止於**犯罪論**，科刑各論各的
「§349 贓物罪的『故』買是否限於直接故意？」	**不限**（實務：那個「故」是湊字數）

一、共同正犯概說

共同正犯＝二人以上基於**犯意聯絡**，**共同分擔**犯罪行為。

三大要件

```
共同正犯要件
│
├── ① 二人以上
├── ② 犯意聯絡
└── ③ 行為分擔
```

二、交互歸責原則

核心效果

```
交互歸責原則
│
├── 一人著手 → 全體著手
├── 一人既遂 → 全體既遂
├── 構成「罪疑惟輕」的例外
│     （無法查明誰造成結果→全體負責）
│
└── 但：交互歸責止於「犯罪論」
      └── 科刑各論各的（不交互歸責）
```

案例：分工行搶

- 甲持槍威嚇、乙跳入櫃檯取財、丙開車接應
- 丙沒有做任何 §328 的構成要件行為
- 但基於交互歸責 → 丙仍為強盜罪的共同正犯

著手的認定爭議

學說	立場	說明
多數說（全體認定）	一人著手全體著手	交互歸責的當然結論
少數說（黃惠廷）	個別認定	每個人的著手時點各自判斷

三、要件①：二人以上

觀點	對「二人以上」的要求
傳統實務	須有責任能力（限制行為能力人、無責任能力人不算）
學說	不以有責任能力為限（類似間接正犯與共同正犯的交集問題）

四、要件②：犯意聯絡

（一）明示與默示

```
犯意聯絡的形成方式
│
├── 明示：直接講好（「明天一起去搶銀行」）
├── 默示：透過動作、眼神形成共識
│     └── 超商買熱狗比喻：看到同伴動手，自己順勢配合
│
└── ✗ 單純沉默 ≠ 犯意聯絡
      └── 只是在場不出聲，不能認定有犯意聯絡
```

（二）直接聯絡與間接聯絡

- **直接聯絡**：甲乙面對面商量
- **間接聯絡**：甲透過丙轉達給乙（如詐騙集團層層傳達）
- 間接聯絡亦可成立共同正犯

（三）平行正犯（同時犯）

案例：兩小偷巧遇案

- 甲乙各自獨立決定偷同一間店
- 同時間闖入，各偷各的
- **不成立共同正犯**（無犯意聯絡）
- 各自成立竊盜罪的**單獨正犯**

五、不同故意形態的共同正犯

問題：直接故意＋間接故意可否成立共同正犯？

觀點	結論	理由
實務	**可以**	犯意聯絡不要求相同故意形態

案例：運輸毒品收件案

- 甲明知是毒品而寄送（直接故意）
- 乙收件時懷疑是毒品但仍收取（間接故意）
- 甲乙成立**運輸毒品罪的共同正犯**

§349 贓物罪的「故」買

- 條文寫「故買」→「故」是否限於直接故意？
- 實務：**不限**，間接故意亦可
- 老師見解：那個「故」字是**湊字數**

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§28	二人以上共同實行犯罪	共同正犯的法律依據
§13	直接故意與間接故意	不同故意形態的共同正犯
§349	贓物罪	「故」買的故意形態爭議

關鍵概念速查表

概念	要旨
交互歸責	一人著手全體著手、一人既遂全體既遂；止於犯罪論不及科刑
犯意聯絡	明示/默示/直接/間接皆可；單純沉默不算
平行正犯	無犯意聯絡的同時犯，非共同正犯
全體認定說	一人著手即全體著手（多數說）
個別認定說	每人著手分別判斷（黃惠廷）